

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASURANSI BRI LIFE
DENGAN
CV. PUTRA DISA PRIMA
(Klinik Mutiara Sehat Group)
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI BRI LIFE

Nomor: B. /PMO/PHC/IV/2024

Nomor:

Perjanjian Kerja sama antara PT Asuransi BRI Life dengan CV. Putra Disa Prima tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi BRI Life (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ (__/__/__) oleh dan antara:

1. **Anna Novy Handayani** jabatan **Kepala Divisi Healthcare Ecosystem**, berdasarkan Akta Pendirian No: 116 tanggal 28 Oktober 1987, Akta Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No: C2-6645.HT.01.01-TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dimuat dalam Berita Negara RI No: 71 tanggal 04 September 1990, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta No: 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.03.0033868 tanggal 2 Maret 2023, Akta No: 1 tanggal 01 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU.AH.01.03-0051691 tanggal 01 Maret 2024, perubahan terakhir Akta No: 21 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, disahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-AH.01.09-0222171 tanggal 04 Juli 2024, **dan berdasarkan Surat Kuasa No: B. 1059/DIR/KPH/XII/2023**, oleh karena itu sah menurut hukum bertindak untuk dan atas nama **PT Asuransi BRI Life**, berkedudukan di Gedung Graha Irama Lantai 5, 7, dan 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan, 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **dr. Sefrina Trisadi, Sp,DVE** jabatan **Direktur CV. Putra Disa Prima** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 26 tertanggal 26 Nopember 2009 yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0038017-AH.01.15 Tahun 2021 tertanggal 1 Desember 2021, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama mewakili **Klinik Mutiara Sehat Karanglo** beralamat di Komp. PTP Perkebunan 23 Jl. Raya Karanglo Blok 1 no. 27, Karanglo Banjararum Kec. Singosari Kabupaten Malang, Mutiara Sehat Lawang beralamat di Jl. Dr. cipto no. 1 RT. 003 RW. 010 Desa Bedali Kec Hlm. 1 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Lawang Kab Malang, Mutiara Sehat Karangploso beralamat di JL. Raya Kertanegara RT. 007 RW. 002 Desa Girimoyo Kec Karangploso Kab Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan No: KEP-38/KM.10/2009 Tanggal 20 Maret 2009, yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK).
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sarana/fasilitas layanan kesehatan yang telah memperoleh izin sebagai Klinik Mutiara Sehat Lawang dari Pemerintah Republik Indonesia No: 91201068316640005 tanggal 11 Oktober 2024, Klinik Mutiara Sehat Karanglo No : , Klinik Mutiara Sehat Karangploso No :
- c) Bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan dan obat bagi Peserta **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan obat.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi PT Asuransi BRI Life (Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Definisi dan Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. **Alat kesehatan** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - b. **Aplikasi BRILIFE-Care** adalah sistem informasi milik **PIHAK PERTAMA** yang diakses dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**, mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim.
 - c. **Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP)** adalah bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh provider dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. **Berkas Elektronik** adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa hardcopy/berkas fisik yang dialihmediakan kedalam bentuk elektronik (softcopy) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi BRILIFE-Care.
 - e. **Bulan Pelayanan** adalah bulan sesuai tanggalan gregorius (berdasarkan kalender masehi) dimana **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
 - f. **Fee For Service** adalah sistem pembiayaan Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada jumlah kunjungan.

Hlm. 2 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g. **Formulir Pengajuan Klaim (FPK)** adalah formulir standar yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang wajib diisi oleh **PIHAK KEDUA** dan disertakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan klaim/tagihan atas biaya pelayanan kesehatan.
- h. **Formularium Nasional (Fornas)** adalah daftar obat yang wajib tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fornas disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional.
- i. **Formularium Klinik** adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diresepkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
- j. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (berdasarkan kalender masehi).
- k. **Hari Kerja** adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional di mana **PIHAK PERTAMA** beroperasi pada jam 08.00 – 17.00 waktu setempat.
- l. **Hospital Liaison Officer (HLO)** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai penghubung antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** dan memiliki tugas termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian informasi tentang jadwal praktik, hak dan kewajiban Peserta serta menangani keluhan Peserta.
- m. **Instalasi Farmasi (IF Klinik)** adalah penyedia jasa farmasi **PIHAK KEDUA**.
- n. **Jenis Pelayanan (Jenpel)** adalah daftar pelayanan kesehatan dan tarif kesepakatan yang disepakati **PARA PIHAK** yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
- o. **Kartu BRILIFE** adalah bukti keikutsertaan pertanggungans asuransi Peserta di **PIHAK PERTAMA** dengan logo BRILIFE dan/ atau dengan logo *Co-Branding* BRILIFE dengan pihak ketiga baik berbentuk fisik maupun dalam bentuk virtual.
- p. **Klaim** adalah uang penggantian yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan dan/atau obat yang diberikan kepada Peserta.
- q. **Klinik BRI Life** adalah Klinik yang telah terseleksi dan telah bekerjasama dengan PT Asuransi BRI Life berdasarkan kontrak Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- r. **Manfaat Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau ketentuan lain yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dengan memegang polis.
- s. **PRO (Provider Relation Officer)** adalah pegawai **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk berhubungan dengan **PIHAK KEDUA**, dengan tugas antara lain untuk

Hlm. 3 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

mengendalikan kualitas dan mutu pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.

- t. **Pelayanan Gawat Darurat (emergency)** adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
- u. **Pemegang Polis** adalah institusi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang bukan berbentuk badan hukum yang mengikatkan diri dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan.
- v. **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menegaskan diagnosa sesuai indikasi medis.
- w. **Persalinan** adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun lahir dengan memerlukan tindakan medis baik operatif dan non operatif.
- x. **Peserta** adalah orang-perorangan yang terdaftar sebagai Peserta asuransi kesehatan **PIHAK PERTAMA**.
- y. **Produk BRI Life** adalah produk asuransi kesehatan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari produk New Managed Care yang dibedakan menurut plan yang terdiri dari: Diamond, Ruby, Safir, dan Emerald sebagaimana tertera di Kartu BRILIFE.
- z. **Provider** adalah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Provider terbagi atas:
 - 1) **Provider Tingkat Pertama:** sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar/umum yang menyeluruh, dan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif yang meliputi balai pengobatan, dokter keluarga, klinik dan puskesmas yang hanya bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**, dan
 - 2) **Provider Tingkat Lanjutan:** sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis, dan/atau pelayanan medis lainnya baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi praktik dokter spesialis, klinik spesialis, dan Rumah Sakit yang hanya bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- aa. **Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)** adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Provider tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- bb. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rujukan adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider Tingkat Lanjutan.
- cc. **Surat Jaminan** adalah dokumen keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** berupa Surat Jaminan Pelayanan (SJP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** pada Aplikasi BRILIFE-Care untuk eligibilitas Peserta Produk BRILIFE Managed Care.
- dd. **Telemedicine** adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.
- ee. **Tindakan medis** adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
- ff. **Verifikasi Klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan Klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**/Peserta.
- gg. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non-elektronik.
- hh. **Pemrosesan Data Pribadi** berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada Data Pribadi atau kumpulan Data Pribadi, baik dengan cara otomatis maupun tidak.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam Perjanjian ini:
- Judul suatu Pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.
 - Kata yang menyatakan kata ganti orang dapat mencakup kata ganti benda, termasuk perseorangan, perusahaan, kemitraan, asosiasi, bentuk kerjasama lainnya, pemerintahan dan badan-badan pemerintah.
 - Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada Pemegang Polis dan Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan kepada Peserta BRI Life diuraikan dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melihat dan mengakses Status dan/atau resume Rekam Medis dan berkas fisik atas pelayanan Peserta yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Melakukan peninjauan atas Manfaat Pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA** dan kunjungan Peserta.
 - c. Melakukan pemantauan atas ketersediaan dan mekanisme pemesanan obat yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terdapat dugaan penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada Peserta atau non Peserta.
 - e. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, jika **PIHAK KEDUA** tidak memantau ketersediaan obat untuk peserta **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan terjadinya keluhan pelayanan
 - g. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 11 dalam Perjanjian ini.
 - h. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA/Provider due diligence** dalam rangka pemenuhan peraturan perundangan, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- i. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari BRILIFE-Care yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - j. Menerima dokumen untuk pengajuan Klaim sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah.
 - k. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
 - l. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** atas karyawan/pegawai **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab atas Klaim kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam **Lampiran** Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu.
 - m. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan klaim yang ditandatangani oleh perwakilan sah **PIHAK KEDUA** serta memiliki kapasitas, kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut.
 - n. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen elektronik terkait dengan Klaim untuk kepentingan Audit Internal/Eksternal.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Membayar Klaim sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Menyediakan dan memberikan kepada **PIHAK KEDUA**, daftar Formularium Nasional (Fornas) serta e-Book panduan/leaflet/petunjuk tata cara bagi Peserta yang terdapat dalam Aplikasi BRILIFE-Care untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dari Provider **PIHAK PERTAMA**, format sistem pencatatan pelaporan.
 - c. Memberikan akses BRILIFE-Care kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta BRILife.
 - d. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** atas karyawan/pegawai yang bertanggung jawab untuk menerima seluruh dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pelayanan kesehatan Peserta sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur Pelayanan Kesehatan yang disediakan bagi Peserta BRI Life.
 - b. Memperoleh pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARAH PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
- c. Memperoleh Formularium Nasional (Fornas) e-Book panduan/leaflet/petunjuk tata cara Peserta yang terdapat dalam Aplikasi BRILIFE-Care untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dari Provider **PIHAK PERTAMA**, format sistem pencatatan dan pelaporan.
 - d. Mengakses BRILIFE-Care **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan peserta.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk mengakses dan/atau melihat kartu status dan/atau Rekam Medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan.
 - b. Menerbitkan Surat Jaminan sebagai syarat memperoleh pelayanan.
 - c. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - d. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi Peserta yang berpedoman pada Formularium Obat Nasional yang berlaku.
 - f. Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam Formularium Nasional (Fornas), kecuali dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh Pedagang Besar Farmasi/Distributor Obat/Perusahaan Farmasi setempat.
 - g. Menyediakan dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai dengan jam kerja dokter pada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya dalam hal dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA**.
 - h. Memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - i. Mengajukan tagihan elektronik luaran aplikasi online yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - j. Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada lampiran Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah.
 - k. Sewaktu-waktu menyediakan data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence*, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- l. Melakukan penyimpanan berkas dokumen fisik serta Berkas Elektronik dan/atau dokumen yang telah dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** selama 5 (lima) tahun sejak Bulan Pelayanan.
- m. Membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas fasilitas **PIHAK KEDUA**, jumlah kunjungan Peserta BRI Life, tingkat kepuasan Peserta, termasuk Resume Rekam Medis dan rujukan yang diberikan kepada Peserta serta bukti pelayanan Peserta BRI Life, dengan tata cara pelaporan sebagaimana diatur dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- n. Mengakses dan menggunakan aplikasi **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta BRI Life yang terdiri dari BRILIFE-Care.
- o. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas, pelayanan kesehatan dan pelayanan obat yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta BRI Life terkait peninjauan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- p. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** atau secara sendiri melaksanakan program promotif dan preventif kepada Peserta.
- q. **PIHAK KEDUA** dengan usaha terbaiknya wajib menjaga kredibilitas dan reputasi **PIHAK PERTAMA** sebagai rekanan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan atas seluruh pernyataan yang cenderung memberikan dampak buruk pada kredibilitas dan reputasi **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA**/setiap afiliasi/setiap pegawai dan setiap dokter sehubungan dengan ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini.
- r. Memberikan hak akses bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan seluruh dokumen elektronik terkait klaim untuk kepentingan Audit Internal/Eksternal.

PASAL 6 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta adalah tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian ini.
2. Pengaturan mengenai *Fee For Service* diuraikan dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.
3. Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini.
4. Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang Pelayanan Kesehatan yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

1. Tata cara pelaporan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini, yaitu Laporan Pelayanan Rawat Jalan Pertama dan Tata cara Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke rekening:
Nama Bank : BCA
Atas Nama : CV. Putra Disa Prima
No Rekening : 368-6662.016
No NPWP : 80.385.661.6-657.000
Nama atas NPWP : CV. Putra Disa Prima

PASAL 9

TAHAP PENINJAUAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti tahap Peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai *Provider* yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil Peninjauan dan Penilaian yang dilakukan beserta rekomendasi yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak lulus tahap Peninjauan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas Perjanjian ini dan memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal _____ s/d _____ dan otomatis diperpanjang apabila tidak ada permintaan pengakhiran dari **PARA PIHAK**.
2. Salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama. Bagi Pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama berkewajiban

Hlm. 10 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 11 SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewajibannya sebagai Provider.
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta BRI Life sesuai dengan haknya berdasarkan Plan yang dipilihnya; dan/atau
 - c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta BRI Life diluar kesepakatan yang ada. maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menanggukuhkan pembayaran atas tagihan/*invoice* biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi Peserta sehingga mengakibatkan Peserta menuntut **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi dan/atau tanggung jawab lainnya yang diajukan oleh Peserta dan/ atau pihak lainnya serta wajib mengganti **PIHAK PERTAMA** atas segala bentuk kerugian yang timbul.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini padahal **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui tagihan/*invoice* **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) Hari Kerja.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Izin usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha, operasional atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi.
 - c. **PIHAK KEDUA** (*Provider* dokter keluarga/klinik/apotek) berhenti praktik atau menutup kegiatan usahanya yang disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - d. Dalam hal **PIHAK KEDUA** pindah praktik ke lokasi yang tidak disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** yang berlaku untuk *Provider* dokter keluarga/klinik/apotek.
 - e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak lulus dalam tahap Peninjauan sesuai ketentuan pada Pasal 9 Perjanjian ini.
 - f. **PIHAK PERTAMA** dinyatakan pailit oleh pengadilan.
 - g. **PIHAK PERTAMA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi.
2. Kecuali berdasarkan ketentuan *Force Majeure*, maka dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri maka tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Provider yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan Perjanjian ini dan standar pelayanan kesehatan dan kode etik profesi yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kerugian dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Peserta dan/atau Pemegang Polis dan/atau pihak ketiga lainnya atas segala tindakan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal terjadi kesalahan atau malpraktik atas Peserta yang dilakukan oleh dan/atau terjadi di **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin untuk menerapkan dan melaksanakan strategi *anti-fraud* dalam melaksanakan kerjasama untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan, pengajuan klaim yang menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung atas segala akibat yang timbul.
4. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
 - a. Seluruh tagihan atas pelayanan kesehatan Peserta yang ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dokumen-dokumen pendukungnya baik yang disampaikan dalam bentuk berkas fisik (*hardcopy*) maupun Berkas Elektronik merupakan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Setiap dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan ditandatangani oleh perwakilan sah.

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ~~Kerja Sama~~ ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru – hara, *epidemic*, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya *Force Majeure*. Dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
8. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut larut lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain.

PASAL 16 *TELEMEDICINE*

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine* maka:

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan *Telemedicine* bagi Peserta.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa dalam melaksanakan layanan *Telemedicine* telah memiliki seluruh perizinan yang sah dan berlaku yang diperlukan untuk itu.
3. Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui *Telemedicine* akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** pada **Lampiran 1** Perjanjian ini.

PASAL 17 KERAHASIAAN

1. Informasi dengan hak kepemilikan dan rahasia ("**Informasi Rahasia**") sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, merujuk pada setiap dan segala informasi yang bersifat rahasia termasuk namun tidak terbatas pada informasi lisan maupun tertulis atau dalam bentuk visual, elektronik atau nyata yang berkaitan dengan suatu Pihak atau dengan produk, resume medis, data pasien, teknologi, rahasia dagang, proses formula, sistem,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

data, *know-how* perkembangan, ciptaan, teknik, hak kekayaan intelektual atau hal-hal bisnis lainnya dari **PARAH PIHAK**.

2. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARAH PIHAK** sepakat bahwa Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Penerima**") berkewajiban kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("**Pengungkap**") (i) untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan Perjanjian ini dan (ii) untuk menjaga dan tidak membuka Informasi Rahasia ke pihak ketiga manapun selain kepada kepada Direktur, Karyawan atau wakil sah "**Perwakilan**", kecuali untuk informasi yang:
 - a. Telah diketahui atau telah secara sah dimiliki oleh Penerima sebelum diungkapkan oleh Pengungkap berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperoleh atau didapatkan secara langsung dari Pengungkap.
 - b. Telah diketahui umum atau sudah menjadi milik Penerima pada saat pengungkapan dilakukan atau menjadi diketahui umum bukan karena perbuatan, kelalaian atau kesalahan Penerima mengenai kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Dikembangkan secara independen oleh Penerima tanpa menggunakan atau merujuk Informasi Rahasia Pengungkap.
 - d. Diperoleh oleh Penerima dari suatu pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan apapun.
 - e. di mana Penerima telah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pengungkap bahwa Informasi Rahasia sudah tidak perlu lagi dijaga kerahasiaannya. dan
 - f. Penerima diisyaratkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai dengan perintah pengadilan atau atas perintah lembaga peradilan yang lainnya atau instansi pemerintah yang berhak, Penerima akan segera, setelah menerima pemberitahuan permintaan pembukaan Informasi Rahasia, memberikan pemberitahuan kepada Pengungkap akan adanya permintaan pembukaan kerahasiaan tersebut dan bekerjasama sepenuhnya dengan Pengungkap, sehingga memberikan kepada Pengungkap kesempatan yang wajar untuk membatasi jenis pengungkapan atas Informasi Rahasia.
3. **PARAH PIHAK** harus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sepenuhnya selama Perjanjian dan untuk masa 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Penerima Informasi Rahasia tidak boleh membuka atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini. **PARAH PIHAK** harus menetapkan dan menjaga langkah-langkah pengamanan yang cukup untuk melindungi Informasi Rahasia dari penggunaan yang tidak sah.
4. Penerima mengetahui bahwa pelanggaran material olehnya berdasarkan Perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki kepada Pengungkap dan setuju bahwa upaya hukum atas pelanggaran material tersebut mungkin tidak memadai. **PARAH PIHAK** memahami dan setuju bahwa ganti rugi uang mungkin bukan upaya pemulihan yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Penerima dan Pengungkap berhak atas penyelesaian yang adil, termasuk putusan dan pelaksanaan tertentu, sebagai upaya pemulihan terhadap pelanggaran tersebut oleh Pihak Penerima, Upaya pemulihan tersebut tidak akan dianggap sebagai upaya pemulihan eksklusif untuk pelanggaran ganti rugi, proses beracara hukum, tuntutan,

Hlm. 15 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kewajiban dan pengeluaran Perjanjian ini namun akan merupakan tambahan terhadap pemulihan lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 19

CONTACT PERSON

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Ni Nyoman Ayu Tri Utami
Unit Kerja : Divisi *Healthcare Ecosystem*
No. Telp. :
No. HP : 087861510981
Email : nyoman.ayu@brilife.co.id
Alamat PKS : **Gedung Graha Irama**
Jl. HR. Rasuna Said Blok X1 Kav.1-2
Kuningan, Jakarta Selatan, 12950

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan/Jaminan peserta menghubungi
Pelayanan 24 Jam di nomor:

Call Center/Penjaminan: 150187
Email: contact.center@brilife.co.id

Contact person Bagian Penagihan/Pengiriman Berkas Tagihan (Klaim Tagihan)
dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Up. Klaim Tagihan Provider
Email : invoice@brilife.co.id
Alamat Klaim : **Kantor Layanan Semarang**
PT Asuransi BRI Life

Hlm. 16 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Up. Bagian Klaim Tagihan

Jl. Gajah Mada No. 170, Semarang
Jawa Tengah

PIHAK KEDUA:

Contact person untuk Perjanjian Kerja Sama, menghubungi:

Nama : Hardina Favorita, SAB
Unit Kerja : Humas & Administrasi
No. Telp. : 0341.494969
No. HP : 0823-3580-2546
Email : mutiarasehatmalang@gmail.com
Alamat : Komp. PTP Perkebunan 23 JL. Raya Karanglo Blok 1 no. 27,
Karanglo Banjararum Kec. Singosari Kabupaten Malang

Contact person untuk Pelayanan Kesehatan, menghubungi:

Nama : dr. Ekowati Supartinah K.P, MMRS
Unit Kerja : Dokter Umum
No. Telp. : 0341.494969
No. HP : 0823-3580-2546
Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

Contact person untuk Kelengkapan Berkas Tagihan dan Konfirmasi Pembayaran, menghubungi:

Nama : Hardina Favorita, SAB
Unit Kerja : Humas & Administrasi
No. Telp. : 0341.494969
No. HP : 0823-3580-2546
Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman teleks, konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili dan *sent* pada pengiriman email.
3. Dalam hal salah satu Pihak melakukan perubahan domisili/alamat maka **PARAH PIHAK** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya.

PASAL 20

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Bahwa tidak terlepas dari Pasal 19 tentang Kerahasiaan diperlukan ketentuan khusus mengenai Pelindungan Data Pribadi yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Bahwa **PARA PIHAK** hanya akan melakukan Pemrosesan Data Pribadi Peserta sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** hanya akan mengungkapkan Data Pribadi Peserta Pertanggungungan kepada karyawannya atau agen atau subkontraktornya yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang mengikat sehubungan dengan Data Pribadi.
4. **PARA PIHAK** hanya akan menyediakan Data Pribadi Peserta kepada personel yang memerlukan akses ke Data Pribadi tersebut untuk memberikan layanan berdasarkan Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** harus menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko untuk melindungi Data Pribadi dari kehilangan, kehancuran, atau kerusakan dan setiap Pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum.
6. Apabila **PARA PIHAK** menerima permintaan dari Peserta yang menggunakan haknya berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** harus memenuhi hak tersebut.
7. **PARA PIHAK** harus saling segera memberitahukan satu sama lain mengenai Pelanggaran Data Pribadi atau diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Pengawas.
8. **PARA PIHAK** harus melakukan upaya yang wajar untuk mengidentifikasi penyebab Pelanggaran Data Pribadi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menentukan penyebabnya dan untuk mencegah Pelanggaran Data Pribadi tersebut terulang kembali.
9. Selama jangka waktu ini, **PARA PIHAK** satu sama lain harus menyediakan semua informasi yang relevan yang secara wajar diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan hukum atau peraturan yang berlaku, dan harus mengizinkan dan bekerja sama secara wajar dengan audit, termasuk inspeksi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 21
KETENTUAN TENTANG KORUPSI DAN PENYUAPAN

1. **PARA PIHAK** tidak melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang menyebabkan **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang anti korupsi dan/atau peraturan lain yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil otoritas publik, rekan-rekan **PARA PIHAK**, keluarga atau teman dekat.
2. **PARA PIHAK** setuju bahwa tidak akan menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi kepada karyawan, setiap perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain atau menerima atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat baik berupa uang atau lainnya yang mana penerima menurut hukum bukanlah pihak yang berhak sehubungan dengan negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan satu sama lain, jika terjadi kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan hasil negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** Perjanjian ini berakhir apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini atau jika salah satu pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pihak lainnya, hal mana harus dibuktikan terlebih dahulu.

PASAL 22
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI
SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah sehubungan dengan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Penanganan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di sektor jasa keuangan (PPSPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila **PARA PIHAK** maupun pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPSPM tersebut, maka **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan data-data yang berkaitan dengan program APUPPT dan PPSPM tersebut dengan ketentuan bahwa permintaan atas informasi nasabah tersebut harus dibuat secara tertulis oleh Pihak yang meminta informasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 23 LAIN-LAIN

1. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARAH PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

2. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARAH PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Penugasan

Perjanjian ini mengikat dan menjamin hak-hak dan kewajiban bagi **PARAH PIHAK**, penerus dan wakilnya.

4. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman di antara **PARAH PIHAK** yang berkaitan dengan pokok Perjanjian ini dan menggantikan perjanjian atau pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok masalah Perjanjian. **PARAH PIHAK** masing-masing menyatakan memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan Perjanjian ini dan melakukan kewajibannya dan telah memperoleh semua pendaftaran yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud di dalam Perjanjian ini.

5. Batasan Tanggung Jawab

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat ketentuan Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta BRI Life kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

6. Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT ASURANSI BRI LIFE

PIHAK KEDUA
CV. PUTRA DISA PRIMA

Anna Novy Handayani
Kepala Divisi *Healthcare*
Ecosystem

(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)
(Direktur CV. Putra Disa Prima)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN I
Nomor:
Nomor:

**PETUNJUK TEKNIS
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PRODUK BRILIFE MANAGED CARE
DI KLINIK MUTIARA SEHAT GROUP**

I. KEPESERTAAN

- A. Peserta yang dapat dilayani di **PIHAK KEDUA** adalah Peserta BRI yang mempunyai dan membawa Kartu BRI Life/ kartu sementara/ e-Card pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada Aplikasi BRILIFE-Care yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).

II. PELAYANAN KESEHATAN

A. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan di Provider terdiri atas:

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP).
2. Pelayanan Obat-obatan.

B. Penjelasan Ruang Lingkup Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP):
 - a. Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum.
 - b. Pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter gigi. (sesuai dengan tindakan yang disepakati pada **Lampiran** Perjanjian ini)
 - c. Pemberian tindakan medis kecil/ sederhana
 - d. Pemberian penunjang diagnostik sederhana.
 - e. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita
 - f. Pelayanan Kontrasepsi (Pil, suntik, IUD dan susuk) dan upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi.
 - g. Pemberian obat pelayanan dasar sesuai Formularium Nasional (Fornas) yang berlaku. untuk Bidan dan Paramedis obat yang dapat diberikan sesuai dengan ruang lingkup batas kewenangan seorang Bidan dan Paramedis.
 - h. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP)
 - i. Pemberian surat rujukan ke spesialis, fasilitas penunjang diagnostik atau rawat inap.
 - j. Pelayanan rujuk balik dari *Provider* lanjutan.
 - k. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine*, maka lingkup pelayanan sebagai berikut:
 - 1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan pengobatan oleh dokter umum, sesuai yang disepakati pada **Lampiran** Perjanjian ini.
 - 2) Pelayanan telemedicine dengan diagnosa penyakit kronis harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Hlm. 22 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Pemberian surat rujukan ke spesialis, fasilitas penunjang diagnostik atau rawat inap tidak berlaku untuk pelayanan *telemedicine*.

2. Pelayanan Obat-obatan

Meliputi pemberian obat Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang diberikan pada berbagai jenjang pelayanan kesehatan.

Meliputi pemberian semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, dapat diberikan dengan cara diminum/ disuntik/ dioles/ dihirup atau diteteskan yang berpedoman kepada Formularium Nasional (Fornas) yang telah disepakati **PIHAK PIHAK** dalam rangka penyembuhan, tidak termasuk obat-obatan yang masih merupakan percobaan/ hipotesa /riset. Pemberian obat sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang diberikan pada berbagai jenjang pelayanan kesehatan:

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine*, pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang terdaftar di **PIHAK KEDUA** yang mengacu kepada Formularium Nasional (Fornas) serta ketentuan lainnya yang berlaku dengan prosedur penyerahan obat sebagai berikut:

- 1) Dokter wajib menjelaskan jumlah dan jenis obat yang diberikan kepada Peserta BRI Life pada ruang *chat/call/video call Telemedicine*.
 - 2) Obat akan diserahkan **PIHAK KEDUA** melalui pengiriman kepada alamat Peserta BRI Life. Biaya pengiriman obat dapat ditagihkan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta BRI Life.
3. Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat pelayanan standar Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

C. Persyaratan administratif dan prosedur mendapatkan Manfaat Pelayanan

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

- 1) Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di Provider Tingkat Pertama dengan pelayanan RJTP adalah:
 - a. Membawa dan menunjukkan Kartu BRI Life/ kartu sementara/ *e-Card* pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada BRILIFE-Care yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
 - b. Bila sedang berada di luar domisilinya, peserta dapat berobat ke Provider Tingkat Pertama lainnya.
- 2) Prosedur Pelayanan Peserta BRI Life
 - a. Peserta BRI Life datang ke klinik untuk mendapatkan pelayanan RJTP dengan memperlihatkan kartu BRI Life/ kartu sementara/ *e-Card* pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada BRILIFE-Care yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
 - b. Petugas Klinik selanjutnya meng-*entry*, mencetak dan melegalisir Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dengan syarat dan mekanisme sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 1) Setiap *entry* harus menggunakan BRILIFE-Care dengan mengakses melalui <https://healthcare.brilife.co.id/provider/> dan login dengan *username* dan *password* yang sudah diberikan.
 - 2) Petugas Klinik meneliti kelengkapan dan keabsahan Kartu BRI Life/ kartu sementara dengan status aktif pada BRILIFE-Care / kartu Peserta pada Aplikasi dari *handphone* Peserta yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM). Apabila berkas tidak lengkap, langsung dikembalikan ke peserta untuk melengkapinya
 - 3) Petugas Klinik selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) tiga rangkap dan diberikan ke Peserta sebagai syarat memperoleh pelayanan dan obat.
- c. Bila diperlukan pemeriksaan laboratorium diluar dari pemeriksaan laboratorium pada **Lampiran** Perjanjian ini, dokter umum/dokter gigi yang terdaftar di Klinik BRI Life **PIHAK KEDUA** akan memberikan surat pengantar/rujukan ke laboratorium yang bekerjasama dengan BRI Life sesuai dengan kompetensi dokter umum/dokter gigi.
 - d. Bila diperlukan rawat inap, dokter umum yang terdaftar di Klinik BRI Life **PIHAK KEDUA** dapat memberikan surat rujukan rawat inap ke klinik dengan rawat inap atau rumah sakit.
 - e. Bila hasil pemeriksaan dokter umum/dokter gigi yang terdaftar di Klinik BRI Life **PIHAK KEDUA** ternyata memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka Klinik BRI Life akan memberikan surat rujukan ke *Provider* BRI Life.
 - f. **PIHAK KEDUA** melakukan *entry* aplikasi **BRILIFE-Care** secara realtime atas data kunjungan maupun rujukan peserta yang terdaftar dengan mekanisme penagihan Fee For Service.
 - g. **PIHAK KEDUA** menjalankan fungsinya sebagai dokter keluarga BRI Life dengan memonitoring angka rujukan berdasarkan indikasi medis dengan angka harapan rujukan tidak melebihi 20%
 - h. Peserta menanda tangani bukti pelayanan setelah mendapatkan pelayanan.
 - i. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan *Telemedicine*, maka mekanisme pelayanan *Telemedicine* di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - 1) Peserta BRI Life akan menghubungi ruang *chat/call/video call* pada nomor/aplikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendaftaran.
 - 2) **PIHAK KEDUA** meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan meminta Peserta mengirimkan foto Kartu BRILIFE dan kartu identitas (KTP/SIM) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap, langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.
 - 3) **PIHAK KEDUA** melakukan *entry* dan terbit SJP *Telemedicine* secara *realtime* di Aplikasi Pelkes Online.
 - 4) **PIHAK KEDUA** selanjutnya meng-*entry*, mencetak, memberikan pernyataan dan jaminan keaslian atas Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dengan syarat dan mekanisme setiap *entry* harus menggunakan BRILIFE-Care dengan mengakses melalui

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

<https://healthcare.brilife.co.id/provider/> dan memilih SJP *Telemedicine* serta login dengan *username* dan *password* yang sudah diberikan.

- 5) **PIHAK KEDUA** selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) *Telemedicine*, kemudian ditandatangani oleh Petugas Klinik dan tidak mensyaratkan tanda tangan Peserta BRI Life.
- 6) Peserta yang telah dinyatakan valid di BRILIFE-Care mendapatkan pelayanan *Telemedicine* yang ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan memilih dokter yang *available* dan peserta akan dihubungi oleh dokter **PIHAK KEDUA**.
- 7) **PIHAK KEDUA** akan merespon *chat* peserta paling lambat dalam 3 menit dan dokter **PIHAK KEDUA** akan menghubungi peserta paling lambat dalam 3 menit sejak mendapat konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
- 8) Setelah pelayanan *Telemedicine* selesai, dokter **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada bukti kunjungan.

D. Tindak Lanjut

1. Setelah mendapatkan pelayanan, beberapa kemungkinan sebagai tindak lanjut bagi Peserta BRI Life, adalah:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 - 1) Pelayanan selesai diberikan.
 - 2) Peserta Pulang dengan diresepkan Obat.
 - 3) Peserta pulang, tetapi disuruh kontrol kembali.
 - 4) Peserta BRI Life dirujuk.
2. Rujukan *Ekstern*
Bila Peserta dirujuk keluar dari lingkungan Klinik tersebut, maka Peserta diberikan surat rujukan/konsul ekstern dari Klinik pengirim.

E. HARI DAN JAM PRAKTIK

1. Hari dan jam praktik yang telah disepakati **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
Klinik Umum Mutia sehat Karanglo, Lawang & Karangploso	Jam: 07.00 – 21.00	Jam: 07.00 – 21.00	Jam: 07.00 – 21.00	Jam: 07.00 – 21.00	Jam: 07.00 – 21.00	Jam: 07.00 – 21.00	Jam: LIBUR
Klinik Gigi Mutia Sehat Karanglo	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-20.00	Jam: Libur
Klinik Gigi Mutia	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-20.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: Libur

Hlm. 25 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Sehat Lawang							
Klinik Gigi Mutiara Sehat Karangploso	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: 08.00-14.00	Jam: Libur

2. Bila **PIHAK KEDUA** tidak praktik pada hari dan jam tersebut maka berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mencari dokter pengganti di klinik tersebut pada hari kerja dan jam praktek.

F. PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG PIHAK PERTAMA (disesuaikan dengan ketentuan dalam polis peserta BRI Life)

Berikut adalah teks dengan elemen yang harus dicetak miring (*italic*) sesuai permintaan:

1. Kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (*occupational accident/diseases*) yang sudah termasuk dalam program Jamsostek.
2. Akibat perang atau bertugas aktif di militer atau angkatan bersenjata dari suatu negara atau Badan Internasional, pemogokan, kerusuhan, huru-hara (*langsung dan tidak langsung*), tindakan kriminal (*aktif dan pasif*), pemberontakan dan sejenisnya.
3. Naik ke dalam, turun dari, berada di dalam atau terbang dengan suatu alat angkutan di udara yang bermesin maupun yang tidak bermesin, melakukan penerbangan dengan pesawat udara charteran/militer/polisi/helikopter, kecuali jika peserta/pemegang polis sedang menggunakan pesawat udara penerbangan komersil dengan jadwal dan jalur penerbangan yang tetap.
4. Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan *radiasi ionisasi* atau kontaminasi oleh *radioaktif* dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses *fissi nuklir* atau dari setiap bahan senjata nuklir.
5. Biaya perawatan di rumah perawatan atau sanatorium untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau yang sejenis untuk rawat istirahat atau dirawat di Rumah Sakit sehubungan dengan akan melakukan pemeriksaan kesehatan.
6. Peserta/pemegang polis bunuh diri, melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan waras atau tidak waras, peserta/pemegang polis dengan sengaja melibatkan diri kedalam situasi yang membahayakan dirinya.
7. Peserta/pemegang polis melakukan tindakan percobaan melanggar hukum, kriminal, melawan penahanan yang sah, peserta/pemegang polis diserang karena tindakan provokasi yang dilakukannya.
8. Penyakit atau luka yang timbul sebagai akibat dari pemakaian *alkohol, narkotika, obat obatan bius* atau sejenisnya.
9. Olah raga tertentu yang membahayakan seperti panjat gunung/tebing, bungy jumping, hang gliding, balap mobil/motor/sepeda/lomba kecepatan kendaraan beroda lainnya, parasut/terjun payung, tinju/olahraga kontak fisik lainnya, akrobatik, diving/scuba diving/selam, gantole, terbang layang/layang gantung, arung jeram dan semua jenis olahraga berisiko lainnya.
10. Penyakit yang terjadi melalui hubungan kelamin/*sexual*. 12.11. *AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)* dan *ARC (Aids Related Complex)* serta *HIV* positif

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dan semua penyakit yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan virus *HIV* positif.

11. Pengobatan dan tindakan medis yang masih dikategorikan eksperimental misalnya *Therapy Ozon, Hyperbaric Therapy*, tindakan *Laser Eximer* atau pelayanan kesehatan termasuk obat yang belum diakui secara resmi oleh Departemen Kesehatan.
12. Kelainan bawaan/*congenital* dan herediter misalnya: hernia, VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalasemia, haemophillia dan lain-lain.
13. Check up kesehatan/General check up/Regular check up.
14. Tes kesehatan yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa dari ketidakmampuan secara fisik yang dijamin atau setiap perawatan/pengobatan yang tidak perlu secara medis, biaya yang tidak wajar atau tidak diperlukan untuk pengobatan suatu penyakit serta setiap pengobatan preventif, pengobatan atau perawatan hormonal, biaya yang tidak termasuk biaya medis selama perawatan di Rumah Sakit dan perawatan untuk penurunan berat badan atau untuk menambah berat badan.
15. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Peserta/pemegang polis atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Peserta/pemegang polis.
16. Gangguan akibat sinar *radio aktif, nuklir*, bencana alam (gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai, tsunami dan sejenisnya).
17. Imunisasi masal, hepatitis dan imunisasi lainnya yang tidak termasuk program imunisasi dasar (*BCG, DPT dan Polio*).
18. Pembuatan gigi palsu, crown, inlay, bridge dan sejenisnya. Meratakan gigi (*ortodonti, fixed appliance*) dan sejenisnya.
19. Semua jenis perawatan yang berhubungan dengan gigi kecuali pengobatan darurat terhadap gigi asli yang rusak karena kecelakaan. (*apabila tidak memilih benefit perawatan gigi*).
20. Semua jenis perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan dan keguguran. (*apabila tidak memilih benefit*).
21. Semua jenis perawatan yang berhubungan dengan gangguan jarak pandang penglihatan (*visus mata*) dan pembelian kacamata termasuk pemasangan *implants* seperti lensa. (*apabila tidak memilih benefit penggantian kacamata*).
22. Semua bentuk *multivitamin* dan *food suplemen* termasuk bahan pembersih gigi, obat jerawat, obat-obatan untuk mempercantik diri, obat-obatan tradisional, minyak kayu putih, balsam, gel, sabun, pasta gigi dan sejenisnya.
23. Penggantian *protesa tangan, protesa mata, protesa kaki* dan alat bantu pendengaran.
24. *Keloid* dan *Cosmetic Surgery* (operasi plastik) kecuali akibat kecelakaan.
25. Home Nursing (perawatan di rumah) atau untuk perawatan pribadi.
26. Transplantasi organ tubuh termasuk sumsum tulang.
27. *Haemodialisa* (cuci darah) dan *Radiotherapi/Kemoterapi* untuk segala jenis kanker.
28. Biaya telpon, fax, salon, video, televisi, sauna, laundry, mini bar, serta lain-lain hal yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan.
29. Pembelian obat-obatan tanpa resep dokter (*over the counter drug*).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

30. Pengobatan akupuntur yang tidak dilaksanakan oleh dokter ahli akupuntur. Perawatan kesehatan di Spa, Health Hydros dan tempat perawatan tradisional. Semua penyakit pada anak yang belum mencapai usia 30 hari.
31. Sunat (*sirkumsisi*) baik pada anak maupun dewasa kecuali atas indikasi medis misalnya pada *phymosis*.
32. Alat-alat kesehatan seperti termometer, ice-cup, warm water zaak dan sebagainya dan alat bantu lain seperti tongkat penyanggah badan, kursi roda dan sejenisnya.
33. Pengobatan terhadap penyakit kejiwaan psikologis atau gangguan mental (*mental disorder*) dan gangguan syaraf lainnya termasuk setiap manifestasi yang berhubungan dengan gangguan psikologi atau psikosomatik.
34. Pengobatan sehubungan dengan kondisi geriatrik dan psiko-geriatrik.
35. Segala pemakaian alat kontrasepsi dan pengobatan yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana, termasuk komplikasi yang berhubungan dengan pemakaian atau pengobatan akibat alat kontrasepsi.
36. Sterilisasi, pengobatan kemandulan, pengobatan untuk mendapatkan kesuburan/*infertilitas* termasuk *endometriosis*, bayi tabung, impotensi, obat-obatan hormonal, pengobatan *toxoplasmosis* dan lain-lain.
37. Pelayanan lainnya yang tidak biasa dan lazim yang diberikan dalam kesehatan resmi seperti pelayanan dukun, paranormal, sinze, dan pengobatan alternatif atau pelayanan eksperimen.
38. Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di Rumah Sakit yang ditunjuk di wilayah DKI Jakarta bagi peserta/pemegang polis yang berdomisili di luar kota Jakarta dan biaya mengurus kelengkapan administrasi, jaminan rawat dan klaim.
39. *Fatigue* (kelelahan), *Asthenopia* (kelelahan pada mata) dan insomnia (kesulitan untuk tidur).
40. Penyakit SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan Flu Burung (*Avian Influenza*) yang sudah menjadi bagian dari Program Pemerintah.
41. Pengobatan *Hyperbaric* di luar penyakit yang diderita (*decompresi pada saat menyelam*).
42. Penyakit kronis yang sudah diderita sebelum mengikuti program asuransi kesehatan kumpulan ini (*pre-existing medical condition*), kecuali sudah menjalani 1 (satu) tahun kepesertaan/pemegang polis asuransi.

Catatan:

Bila ada pemeriksaan/tindakan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dokter yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Peserta BRI Life.

III. JENIS DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

A. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP)

1. *Fee For Service*

- *Fee For Service* berlaku bagi Peserta BRI Life dengan Tarif kesepakatan yaitu sebesar Rp. 80.000 dengan rincian Jasa Pelayanan Rp. 45.000,- Obat Rp. 35.000
- Namun apabila ada tindakan maka menggunakan tarif klinik yang berlaku.

Hlm. 28 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

IV. TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN OLEH PIHAK KEDUA DAN TATA CARA PEMBAYARAN OLEH PIHAK PERTAMA

A. TATACARA PEMBUATAN LAPORAN PELAYANAN

1. Laporan pelayanan oleh Klinik BRI Life sebagai **PIHAK KEDUA** dengan sistem *Fee For Service* menggunakan satu formulir yaitu Laporan Pelayanan Rawat Jalan Pertama, Rekapitulasi Tagihan Biaya Pelayanan, Laporan Kepuasan Peserta BRI Life dikirim ke Kantor Operasional/Kantor Pelayanan Pelanggan **PIHAK PERTAMA**.
2. Klinik BRI Life wajib melakukan penginputan kunjungan peserta pada BRILIFE-Care dengan jenis pembayaran *Fee For Service*.
3. Laporan pelayanan oleh Klinik BRI Life dilakukan secara teratur setiap bulan.
4. Bagi Klinik BRI Life yang tidak mengajukan tagihan karena telah memperoleh pembayaran secara, formulir tersebut tetap harus diisi sebagai laporan pelayanan dan dikirimkan kepada Kantor Operasional/ Kantor Pelayanan Pelanggan **PIHAK PERTAMA**.

B. TATACARA PENGAJUAN KLAIM FFS

Klinik BRI Life sistem *Fee For Service*

- a. Peserta BRI Life yang mendapatkan pelayanan dibayar dengan sistem *Fee For Service* dengan nilai yang disepakati.
- b. Klinik mengisi kolom besaran biaya *Fee For Service* di dalam Laporan Pelayanan Rawat Jalan Pertama dan Rekapitulasi Tagihan Biaya Pelayanan.

C. TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

1. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta BRILife oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif.
2. Pengajuan tagihan (Berkas Elektronik) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Waktu pengajuan tagihan:
 - a. Pengajuan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara teratur setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) di hari kerja bulan berikutnya.
 - b. Pengajuan tagihan (Berkas Elektronik) dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) FPK Aplikasi Pelayanan Kesehatan *Online*
 - 2) Formulir Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rekapitulasi Tagihan Biaya Pelayanan
 - 3) Formulir Persetujuan Pengajuan Klaim (FPK)
 - c. Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki atau dilengkapi.

Hlm. 29 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke **PIHAK PERTAMA** dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan.

- d. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARAH PIHAK**, maka tagihan terakhir dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal hasil verifikasi terhadap tagihan tersebut **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada atau dikompensasikan di pembayaran bulan berikutnya **PIHAK PERTAMA**.
6. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan.

D. TATACARA PEMBAYARAN

1. Klinik BRI Life sistem Bugdet sistem
PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran biaya bugdet sistem secara **Pre-Paid** dan teratur setiap bulannya.
2. Klinik BRI Life sistem *Fee For Service*
PT Asuransi BRI Life akan melakukan verifikasi atas tagihan pelayanan *Fee For Service* dari **PIHAK KEDUA** dengan nilai ganti sesuai tarif kesepakatan
3. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal **PIHAK PERTAMA** telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan proses verifikasi selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Tagihan yang melebihi 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan dari atau sejak berakhirnya Perjanjian kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau tidak memproses pembayarannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan kadaluarsa.
5. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang timbul oleh karena **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan kepada Peserta BRI Life

Hlm. 30 dari 31

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

yang tidak termasuk ke dalam fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan yang menjadi hak Peserta BRI Life berdasarkan Produk yang dipilihnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	